

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 926/2539 มอง เตรส โรเล็กซ์ เอส.เอ
นาย วิเชียร พิทักษ์ปฐมพี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 22, มาตรา 41

โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าจำพวก 10 ซึ่งเป็นเครื่องบอกเวลาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2494 เป็นรูปมงกุฎห้ายอด บนยอดมงกุฎแต่ละยอดมีจุดกลมสีดำ ใต้มงกุฎมีอักษรโรมันคำว่า ROLEX ส่วนจำเลยเพิ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าจำพวก 39 รายการดินสอ และสินค้าจำพวก 39 ทั้งจำพวกเมื่อปี 2524 และปี 2526 เป็นรูปมงกุฎห้ายอดมีจุดกลมสีดำอยู่บนยอดมงกุฎ ใต้มงกุฎต่างมีอักษรโรมันคำว่า LOlex ซึ่งมีลักษณะตัวอักษรคล้ายคลึงกัน ทั้งยังอ่านออกเสียงคล้ายคำว่า "โรเล็กซ์" ด้วย เมื่อพิจารณารวมทั้งหมดจะคล้ายคลึงกันมาก แม้จำเลยจะจดทะเบียนในสินค้าต่างจำพวกกับของโจทก์ ก็เป็นการลวงสาธารณชนให้หลงผิด แม้จำเลยจะยังมีได้นำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวออกจำหน่ายแต่การที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปทำการจดทะเบียนถือว่าเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต โจทก์จึงมีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อไปได้ จำเลยลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และนำไปจดทะเบียนกับสินค้าคนละประเภทกับโจทก์ ทั้งจำเลยยังมีได้นำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวออกจำหน่ายในท้องตลาดจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องค่าเสียหาย โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทมานานกว่า 80 ปี และได้จดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าไว้แล้วทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย เป็นการอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยผู้ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย จึงขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2474 มาตรา 41(1) นอกเหนือจากการที่เคยใช้สิทธิโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 22 ไว้แล้วโจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า ROLEX และรูปมงกุฎประดิษฐ์ตามภาพถ่ายท้ายคำฟ้องโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวทั้งแยกกันและรวมกันกับสินค้านาฬิกา สายนาฬิกา ร่ม กระเป๋า เป็นต้น สินค้าของโจทก์เฉพาะนาฬิกามีจำหน่ายแพร่หลายนานหลายสิบปี โดยตัวแทนจำหน่ายทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหลายคำขอ เช่นคำขอจดทะเบียนเลขที่ 16918, 16918/1 และทะเบียนเลขที่ 11151 จำเลยได้นำเครื่องหมายการค้ารูปมงกุฎและอักษรโรมันคำว่า Lolex อ่านว่า โรเร็กซ์ไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 120718 ทะเบียนเลขที่ 80432 และคำขอเลขที่ 130119ทะเบียนเลขที่ 84377 โดยใช้วิธีดัดแปลงอักษรโรมันคำว่า ROLEXของโจทก์ กล่าวคือ ROLEX ของโจทก์เขียนด้วยตัวพิมพ์ จำเลยเปลี่ยนตัว R เป็น L และเขียนด้วยตัวเขียน อ่านออกเสียงว่าโรเล็กซ์หรือโรเร็กซ์ เหมือนหรือคล้ายกัน ส่วนรูปมงกุฎมี 5 ยอดและมีจุดบน 5 ยอด เหมือนคล้ายของโจทก์ ปรากฏตามภาพถ่ายท้ายคำฟ้องการที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้ารูปมงกุฎและคำว่า Lolex ไปใช้กับสินค้า เช่น ดินสอ เป็นการกระทำโดยมีเจตนาเพื่อให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นของโจทก์

หรือโจทก์เป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วย และเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตลอกเลียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ให้เหมือนหรือคล้ายกัน การกระทำของจำเลยก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่โจทก์ เนื่องจากโจทก์ได้ลงทุนสร้างชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า
เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเป็นเงินหลายร้อยล้านบาท ค่าโฆษณาเป็นเงินหลายล้าน
บาทต่อปีจึงขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินเดือนละ 50,000 บาทนับแต่
วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะเลิกใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผู้รับมอบอำนาจ
โจทก์คนก่อนได้คัดค้านคำขอทะเลเบียนของจำเลยเลขที่ 120718 แต่นายทะเบียนยก
คำคัดค้าน ส่วนคำขอเลขที่ 130119 โจทก์ไม่ทันได้คัดค้าน ขอให้พิพากษาว่า
เครื่องหมายการค้ารูปมงกุฎและอักษรโรมันคำว่า Lolex ของจำเลยเหมือนคล้าย
เครื่องหมายการค้ารูปมงกุฎและอักษรโรมันคำว่า ROLEX ของโจทก์ ให้จำเลยและ
หรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอ
เลขที่ 120718 ทะเบียนเลขที่ 80432 และคำขอเลขที่ 130119 ทะเบียนเลขที่
84377 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย
ห้ามจำเลยใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปมงกุฎและอักษรโรมันคำว่า
ROLEX อีกต่อไป ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 50,000 บาทนับแต่วัน
ฟ้องจนกว่าจะเลิกใช้

จำเลยให้การว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่เหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลย
เป็นสินค้าของโจทก์ นอกจากนี้ชนิดสินค้าคือนาฬิกาที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าเป็นสินค้าคนละชนิดและจำพวกร่วมกับเครื่องหมายการค้าของจำเลย
ซึ่งอยู่ในจำพวก 39 มีดินสอ กระดาษ เครื่องเขียน และเครื่องเย็บสมุด ปัจจุบัน
จำเลยยังไม่ได้นำเครื่องหมายการค้าทั้งสองคำขอไปใช้และหรือจำหน่ายสินค้าตามที่
ขอจดทะเบียน เพียงจัดพิมพ์สติ๊กเกอร์เป็นรูปเครื่องหมายการค้าของจำเลย เพื่อ
เตรียมนำมาติดบนสินค้าดังกล่าวและจะนำเสนอขาย ในการยื่นคำขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าตั้งแต่ปี 2524 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนโดยสุจริตโดยโจทก์ได้ทราบและได้โต้แย้งคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยและของโจทก์ใช้สินค้าต่างจำพวกไม่มีความสัมพันธ์กัน ถือไม่ได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยต่อไป โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือนำคดีสู่ศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โจทก์จึงไม่มีสิทธิโต้แย้งสิทธิความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในคำขอจดทะเบียนเลขที่ 120718 ทะเบียนเลขที่ 80432 และคำขอเลขที่ 130119 ทะเบียนเลขที่ 84377 ของจำเลย การกระทำของจำเลยไม่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ไม่มีสิทธิดีกว่าจำเลยในเครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 120718 ทะเบียนเลขที่ 80432 และคำขอจดทะเบียนเลขที่ 130119 ทะเบียนเลขที่ 84377 หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะเลิกใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาในประการแรกว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยมิได้เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้หลงผิด เห็นว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าจำพวก 10 ซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวกับเครื่องบอกเวลาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2494 ตามเอกสารหมาย จ.5 เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปมงกุฎห้ายอด บนยอดมงกุฎแต่ละยอดมีจุดกลมสีดำ ใต้มงกุฎมีอักษรโรมันคำว่า ROLEX (โรเล็กซ์) ส่วนจำเลยเพิ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าจำพวก 39 รายการดินสอ และสินค้าจำพวก 39 ทั้งจำพวกเมื่อปี 2524 และปี 2526ตามเอกสารหมาย จ.10 และ จ.11 โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปมงกุฎห้ายอดมีจุดกลมสีดำอยู่บนยอดมงกุฎเช่นเดียวกันใต้มงกุฎต่างก็มีอักษรโรมันคำว่า Lolex ซึ่งมีลักษณะตัวอักษรคล้ายคลึงกัน ทั้งยังอ่านออกเสียงคล้ายคำว่า "โรเล็กซ์" ด้วยเมื่อพิจารณารวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกันมาก แม้จำเลยจะจดทะเบียนในสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าของโจทก์ ก็นับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้หลงผิด เพราะผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าอาจหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าที่โจทก์ผลิตขึ้น แม้จำเลยจะยังมีได้นำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวออกจำหน่ายแต่การที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปทำการจดทะเบียนถือได้ว่าการกระทำของจำเลยเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตทำให้โจทก์เสียหาย โจทก์จึงมีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อไปได้ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาในประการต่อมาว่า จำเลยยังไม่เคยนำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวออกจำหน่ายในท้องตลาดจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องค่าเสียหายนั้น เห็นว่า จำเลยลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และนำไปจดทะเบียนกับสินค้าคนละประเภทกับโจทก์ ทั้งจำเลยมิได้นำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวออกจำหน่ายในท้องตลาด โจทก์เองก็ไม่สามารถพิสูจน์ให้

เห็นความเสียหายโดยตรงที่เกิดจากการกระทำของจำเลยจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องค่าเสียหาย ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น

จำเลยฎีกาต่อมาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะมิได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าคัดค้านคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยกคำคัดค้านของโจทก์หรือนำคดีไปสู่ศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับความวินิจฉัยจากนายทะเบียนนั้นเห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ามานานกว่า 80 ปี และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย เป็นการอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยผู้ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยจึงขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1) นอกเหนือจากการที่เคยใช้สิทธิโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 22 ไว้แล้ว โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องค่าเสียหายนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ยงยุทธ ธารีสาร-ชูชาติ ศรีแสง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ